



P U T U S A N

Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANE MARLIANA SUKMASARI DEWI, NIK. 3273165303810003,
tempat/tanggal lahir : Bandung/13 Maret 1981,
Perempuan, beralamat di Komplek Tanjungsari Asri
Residence Blok Utama Nomor 27 RT. 003 RW. 013,
Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota
Bandung, Jawa Barat, daam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya **ASWIN SOEMDIAT TARIGAN**,
S.H., dan **RONALD RIZA KUSMANA**, S.H., Para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
ASWIN SOEMDIAT TARIGAN & REKAN, beralamat di
Jalan Prof. Dr. Ir. Soetami No. 91 Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus
2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2025
No. 1698/SK/Pdt/2025/PN Bdg, sebagai
PENGUGAT;

Lawan:

PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, beralamat di Jalan Veteran Nomor
71, Kebun Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya **RUBBY EXTRADA YUDHA**, S.H.,
M.H., **HIKMATULLAH FIRDAUS**, S.H., **SINTA**
MUSTIKAPUTRI, S.H., dan **KARTIKA SARI AYU**
DEWI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada
kantor "**RUBBY EXTRADA & PARTNERS**"
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS beralamat di
Jalan Laswi No. 70 Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa No. SK-055/IM/BSS/KP/LIT/IX/2025 tanggal 19
September 2025 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2025 No. 1906/SK/Pdt/2025/PN Bdg,
sebagai **TERGUGAT**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN

**KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR
WILAYAH VIII DJKN BANDUNG CQ. KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) BANDUNG**, beralamat Gedung Keuangan
Negara, Gedung N Lantai 3, Jalan Asia Afrika No.114
Kota Bandung, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya KARMAN, S.H., M.H., Kepala KPKNL
Bandung, BUDI SETIABUDI, S.H., S.Sos., M.E.,
Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Barat, WIWIN
RIYANTO, S.Mn., Kepala Seksi HIKPKNL Bandung,
KENI KURNIASIH, S.H., M.M., Kepala Seksi Hukum
Kanwil DJKN Jawa Barat, HADIWIJAYA, Pelaksana
Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Barat, MAHFUD,
IRWAN MAULANA, S.E., ENI LATIFAH dan SANTA
REGITA, A.P.Kb.N., Para Pelaksana Seksi HI KPKNL
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-
169/MK/WKN.08/2025 tanggal 17 September 2025,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bandung tanggal 18 September 2025, No.
1827/SK/Pdt/2025/PN Bdg, sebagai **TURUT
TERGUGAT I**;

3. NINING PUSPITANINGTYAS, S.H., Sp.1., M.H., Selaku Notaris ,
beralamat Jalan Palasari No. 29A, Lingkar Selatan,
lengkong, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota
Bandung, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa
Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG,
beralamat Jalan Soekarno-Hatta No. 586, Sekejeti,
Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TUHU
ENDARTO, A.Ptnh., M.M., Kepala Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bandung, UUS FIRDAUS, S.IP., dan HARTINI, S.H., M.Kn., keduanya Penata Muda Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, MEISHERLY NOVITA, S.H., Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, CAHYA GUMILAR, S.E., Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, CYNTHIA ARYANTI BESTARI, A.Md., Pengolah Data Yuridis pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, JAJANG NURJAMIL, S.H., LITA LUTHFIYYANI, S.H., CHOERUNISSA RACHMAWATI ISKANDAR PUTRI, S.H., dan DINI MARINI YUSTIANI, S.H., para Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 125/Sku.32.73.MP.02.01/IX/2025 tanggal 10 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 September 2025, No. 1834/SK/Pdt/2025/PN Bdg dan Surat Kuasa Khusus No. 168/Sku.32.73.MP.02.01/XI/2025 tanggal 3 November 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 November 2025, No. 2292/SK/Pdt/2025/PN Bdg, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Agustus 2025 dalam Register Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dasar Hukum di Ajukannya Gugatan.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan: *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan **Gugatan**, baik dalam perkara pidana, **perdata**, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*”
3. Bahwa berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* dan diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) menyebutkan : bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, sebagaimana **Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili** (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian), menurut Pasal 118 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, yang berbentuk akta tertulis dan dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok, atau dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok;
4. Bahwa gugatan ini telah memenuhi syarat formalitas gugatan sebagaimana Menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Hlm 49 menyebutkan :
 - Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
 - Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat;
 - Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;
 - Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak;
 - Berarti gugatan perdata bersifat (*party*) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai Tergugat;

Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



5. Bahwa gugatan telah sesuai ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering*) sebagaimana bukunya Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 41). Maka syarat-syarat sebuah gugatan adalah:
- a. Identitas para pihak;
 - b. Posita (*Fundamental Petendi*) yang secara garis besar harus memuat antara lain:
 - 1.) Obyek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan diajukan;
 - 2.) Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa;
 - 3.) Kualifikasi perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materil maupun moril dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum;
 - 4.) Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat;
 - c. Petitum (apa yang diminta oleh Penggugat agar diputuskan oleh Penggugat);
6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusannya Nomor 294K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 juga telah menegaskan bahwa haruslah terdapat hubungan hukum yang jelas dalam mengajukan suatu gugatan, dimana kaedah hukumnya dapat dikutip *"suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"*
7. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;"*

DALAM POKOK PERKARA:

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan maupun dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sekitar pertengahan tahun 2023, salah satu pihak Tergugat (Marketing) menawarkan kepada Penggugat pinjaman dengan mengatakan segala persyaratan dalam pencairan dana dari Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersulit, sehingga Penggugat tertarik untuk melakukan peminjaman serta mengajukan Permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat;

2. Bahwa Penggugat merupakan debitur yang Mengajukan Perjanjian Kredit kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 56, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II pada tanggal 13 September 2023, dengan jumlah plafond pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 13 September 2023, sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Bahwa Penggugat atas pinjaman tersebut kepada Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utama Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dan pada saat penandatanganan kredit antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat II, Penggugat kurang mendapatkan informasi dan tidak dijelaskan mengenai jenis pinjaman yang di terima oleh pemberi pinjaman dalam hal ini Tergugat;
4. Bahwa Penggugat pada saat pencairan dana sekitar tanggal 14 September 2023, dari Tergugat hanya mendapatkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian kredit Nomor 56 tanggal 13 September 2023, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i “----- kredit yang diterima Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan dana ditahan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)” sehingga Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut;
5. Bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dari Tergugat atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, akan tetapi Tergugat mengajukan Permohonan Lelang hak jaminan kepada Turut Tergugat I, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan : *“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenisnya itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”* artinya tidak ada bentuk peringatan tertulis dari Tergugat kepada Penggugat sama sekali;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat atas jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, tidak pernah dilekatkan dengan Hak

Halaman 6 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Tanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga Permohonan Pelelangan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I batal demi hukum;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan isi perjanjian kredit Nomor 56 tanggal 13 September 2023, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, menguntungkan Tergugat ditegaskan menurut Gatot Subromono dalam bukunya Perjanjian utang piutang halaman 22-23 menyebutkan :*"Pada umumnya, Isi perjanjian dengan klausul baku lebih menguntungkan kreditur dari pada debitur dan isi perjanjiannya cenderung tidak seimbang atau berat sebelah, hak-hak kreditur lebih banyak dari pada kewajiban-kewajibannya sedangkan di lain pihak debitur lebih banyak kewajiban-kewajibannya dari pada hak-haknya. Penggunaan klausul baku dalam perjanjian sifatnya adalah memaksa, dalam hal ini memaksa debitur untuk menyetujui isi perjanjiannya"*
8. Bahwa di tegaskan oleh beliau dalam bukunya Perjanjian utang piutang halaman 22-24 menyebutkan :*"Penggunaan klausul baku dalam perjanjian sifatnya adalah memaksa, dalam hal ini memaksa debitur untuk menyetujui isi perjanjian biasanya debitur tidak diberi waktu yang cukup untuk mempelajari isi perjanjian tersebut, biasanya pula debitur tidak dapat mengela untuk tidak dapat menyetujui perjanjian yang dimaksud, karena debitur membutuhkan atau memerlukan suatu dalam perjanjian, sehingga menghadapi kontrak yang demikian merasa terpaksa untuk menyetujuinya. Karena perjanjian dengan menggunakan klausa baku bentuk dan isinya di tentukan secara sepihak dan diberlakukan secara memaksa terhadap pihak lain, maka sebenarnya penggunaan perjanjian ini tidak mengikuti asas konsensuslisme oleh karena itu perjanjian dapat dibatalkan walaupun perjanjian telah ditandatangani"*.
9. Bahwa dalam perjanjian ini benar memang terjadi perjanjian perikatan antara Penggugat dengan Tergugat hanya saya dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan atas informasi mengenai jenis pinjaman yang di terima oleh pemberi pinjaman dalam hal ini Tergugat kepada Penggugat dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:*"hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"*;

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



10. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan itikad buruk dengan mengajukan permohonan Lelang kepada Turut Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, tersebut adalah ***cacat secara prosedural***, dan ditambah lagi tidak pernah ada surat peringatan dari Tergugat kepada Penggugat walaupun telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah akan tetapi tidak mengikat dan bahkan tidak melakukan pengecekan fisik dalam hal ini kantor Turut Tergugat I artinya bertentangan dengan hal-hal yang patut dan layak dalam pergaulan hidup masyarakat;
11. Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan malahan dari Pihak Tergugat atas nama Gandhi Sugandi meminta biaya administrasi untuk perpanjangan waktu pinjaman dari 1 (satu) tahun sekitar 5 % apabila di rupiahkan sebesar Rp. 40.391.498,- (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan tidak pernah tertuang dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat sebagai lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas Prinsip Kepercayaan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan Pasal 29 ayat (4) yang menyebutkan: "*Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi penggugat yang dilakukan melalui bank*";
13. Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana ketentuan dalam surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu dalam rangka membantu nasabah untuk Restrukturisasi Kredit dengan jalan Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restrukturing*);
14. Bahwa Tergugat dalam berhubungan dengan Penggugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:
 - a. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
 - b. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;



c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

15. Bahwa Tergugat dalam membantu penyelesaian kesulitan keuangan terhadap Penggugat tidak pernah melakukan 3 (tiga) prinsip sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No: 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas asset Bank umum yaitu *restrukturisasi, refinancing, reconditioning* yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit terhadap Penggugat walaupun masih memiliki prospek usaha yang baik dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di Restrukturisasi dan masih beretika baik Bahkan tindakan Tergugat langsung mengajukan Permohonan Lelang asset atas jaminan melalui Turut Tergugat I melalui pelelangan hendaknya tidak menerima permohonan pengajuan Lelang dari Tergugat dan menghentikan permohonan tersebut karena adanya unsur-unsur suatu lelang yang tidak profesional atau cacat Prosedural serta patut diduga adanya niat tidak baik dari Tergugat, Hal ini nantinya apabila terus dilaksanakan ada kekhawatiran pemenang lelang akan terkena dampak masalah hukum dengan tanah yang telah dibeli secara Lelang;
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil atas Permohonan Lelang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utama Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dan pencairan dana kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) perkiraan harga rumah saat ini yang dimohonkan Lelang dan tercorengnya nama baik Penggugat, ***tetap harus memperhatikan ajaran epikeia yaitu suatu rasa apa yang pantas, selain kepatutan dan keadilan; immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)***”.
17. Bahwa tindakan Turut Tergugat I selaku yang menerima permohonan Lelang dan Turut Tergugat III selaku pihak yang membantu memberikan data objek lelang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang merupakan proses perbuatan yang bertentangan dengan **Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam**



pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

18. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1601w KUHPerdara yang menyebutkan: “Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”.
19. Bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan : “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”,
20. Bahwa sebagaimana menurut Arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar;

Hak subjek orang lain; Melanggar hak subjek orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, Yurisprudensi memberikan arti hak Subjek sebagai berikut;

- a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;*
- b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak muklat lainnya;*

Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjek orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

- Kaidah kesusilaan; Bertentangan dengan kaidah kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum, menurut UTRECHT menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama;*
- Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;*



Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak; Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah;

- 1) *Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;*
- 2) *Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal yang perlu diperhatikan*

21. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini untuk meletakkan sita jaminan dan sita penyesuaian atas tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utama Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi);
22. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* menerangkan bahwa dalam *Herzien Inlandsch Reglement* dan *Rechtreglemnt voor de Buitengewesten* tidak mengatur *Vergelijkende beslag*, namun demi kelancaran dan kepastian penegakan hukum mengenai penyitaan, Pasal 463 *Reglement op de Rechtsvordeing* dianggap perlu dijadikan prinsip agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas barang debitor yang sama pada waktu yang bersamaan.
23. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 HIR jo Pasal 720 RV Jo. angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung No 5/1975 tentang Sita Jaminan jo angka (10) yang menyebutkan :*"Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan, jadi*
 - a. *harus ada kekhawatiran itu,*
 - b. *barang yang disita itu harus milik tergugat.*
 - c. *harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan"*
24. Bahwa sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1) RBG atau pasal 720 Rv yang menyebutkan :



- a. Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara a quo ini ;
 - b. Bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.
25. Bahwa bertitik tolak dalam pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi.
- a. Dapat diterapkan atas tuntutan ganti rugi
 - b. Seperti yang dijelaskan, dalam arti sempit berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara hutang-piutang. Akan tetapi dalam praktiknya, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:
 - 1.) Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau
 - 2.) Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dalam bentuk ganti rugi materil dan imateril.
26. Bahwa menurut Taryana Soenandar, dkk dalam bukunya berjudul “Kompilasi Hukum Perikatan”, hlm 106-170 menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan : “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, Karena melalui Pasal 1365 KUH Perdata, hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang. Yurisprudensi mengenal dengan nama *Arrest Lindenbaum Cohen* (tahun 1919) yang memiliki syarat-syarat yang menentukan perbuatan melawan hukum antara lain :
- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
 - c. Ada kerugian.
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
 - e. Ada kesalahan.

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menyatakan Penggugat bersedia dengan sukarela untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat uang pembayaran hutang pokok dan bunga berdasarkan perhitungan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
28. Bahwa sehingga perlu kiranya Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, agar Para Turut Tergugat tunduk, patuh dan taat terhadap isi putusan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986 yang menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya: *"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan Penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan"*;
29. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, kiranya wajar dan patut untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara langsung kepada Penggugat setiap hari secara tunai sekaligus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini;
30. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah dan autentik serta memenuhi formalitas hukum yang cukup, maka sangat beralasan hukum serta sesuai dengan Pasal 191 RBg ayat (1) serta berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;

Dalam Provisi

1. Bahwa berpedoman dan berdasarkan ketentuan-ketentuan :
 - a. Pasal 53 – Pasal 57 Rv dan Pasal 332 Rv Jo. Pasal 351 Rv;
 - b. Rumusan RAKERNAS Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : RAKERNAS/2005/II/PERDATA dalam Klasifikasi Bidang Perdata;
 - c. Pasal 180 ayat (1) HIR;
 - d. Pasal 191 ayat (1) RBg;
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000;
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001;

Halaman 13 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Yang pada pokoknya menentukan :

“Hakim Wajib mempertimbangkan dengan seksama apabila mengabulkan gugatan provisional, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar”.

Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Provisi sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara agar tidak menambah kerugian bagi Penggugat berdasarkan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 279 K/Sip/Pdt/1978, Tanggal 5 Juli 1977, dalam kaidah hukumnya menyebutkan : “permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada Tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak**, dikhawatirkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa atas proses peralihan hak (Jual Beli, Lelang, Sewa, Gadai) terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utara Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi)

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusannya sebagaimana berikut :

DALAM

PROVISI

- **Melarang** Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa atas proses peralihan hak (Jual Beli, Lelang, Sewa, Gadai) terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utara Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi);

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utama Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) adalah cacat Prosedural dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat III untuk tidak melayani proses balik nama atas objek tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utama Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi)
5. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utama Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan Penggugat bersedia dengan sukarela untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat uang pembayaran hutang pokok dan bunga berdasarkan perhitungan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila lalai melaksanakan Isi Putusan Perkara ini;
10. Menyatakan Putusan Perkara Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;
11. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara *a quo* Tergugat;

atau :

Halaman 15 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



subsidair

mohon kepada yang mulia Majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah datang masing-masing kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat II tidak ada datang menghadap di persidangan atau menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (vide Relas Panggilan No. 393/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 11 September 2025 dan tanggal 18 September 2025 oleh karena itu maka Turut Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoshua Geraldine, S.H., Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT **MENOLAK dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT** dalam surat Gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh TERGUGAT.
2. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA SEHARUSNYA PENGUGAT MENGAJUKAN BANTAHAN/PERLAWANAN BUKAN DENGAN GUGATAN**

- ❖ Bahwa Gugatan perkara a quo diajukan sebelum dilaksanakannya proses pelelangan;

Halaman 16 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



- ❖ Bahwa Gugatan perkara a quo diajukan karena keberatan atas pelaksanaan **eksekusi lelang hak tanggungan** sebagaimana posita gugatannya poin 10, sehingga apabila PENGUGAT keberatan atas eksekusi lelang hak tanggungan tersebut maka PENGUGAT seharusnya mengajukan Bantahan/Perlawanan atas pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tersebut BUKAN melalui GUGATAN;
- ❖ Bahwa hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697K/SIP/1974 tanggal 31 Agustus 1997 yang menyatakan “bahwa keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan, **sebelum pelelangan dilaksanakan**”;

Bahwa DIKARENAKAN dalam perkara a quo PENGUGAT seharusnya mengajukan Bantahan/Perlawanan atas pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tersebut BUKAN melalui GUGATAN mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontankelijk Verklaard*);

3. **EKSEPSI TENTANG PENGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS) KARENA PENGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT SEHINGGA TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I telah terikat Perjanjian Kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023 sehingga PARA PIHAK harus tunduk dan patuh terhadap seluruh isi Perjanjian Kredit yang disepakati, AKAN TETAPI PENGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak melaksanakan kewajibannya walaupun sudah diberikan peringatan oleh TERGUGAT ;

Bahwa dikarenakan PENGUGAT yang telah melakukan wanprestasi kepada TERGUGAT, MAKA PENGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan;

Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H, dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (vide: Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika) pada



halaman 461 menerangkan terkait *Exceptio Non Adimpleti Contractus* sebagai berikut:

*"Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. **Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian**";*

Bahwa dengan membubuhkan tanda tangan di dalam Perjanjian Kredit, PENGGUGAT telah menyetujui Perjanjian Kredit a quo, sehingga seluruh kesepakatan yang dibuat secara sah dan tercantum dalam Perjanjian Kredit mengikat, PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai hukum untuk dilaksanakan dengan itikad baik (vide: Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata), hal ini selaras pula dengan doktrin hukum Pacta Sunt Servanda yang menyatakan asas Perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang yang wajib ditaati oleh pihak-pihak di dalamnya;

Bahwa, PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*), karena PENGGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap TERGUGAT yakni tidak memenuhi kewajibannya dalam Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris NINING PUSPITANINGTYAS, S.H., SP1., M.H., Notaris di Kota Bandung, padahal Perjanjian Kredit tersebut merupakan Undang-undang (Asas Pacta Sunt Servanda) bagi para pihak yang membuatnya. PENGGUGAT dan TERLAWAN terikat secara hukum dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023 Pasal 12 angka 9 tentang PERNYATAAN DAN JAMINAN disebutkan:

Pasal 12 angka 9;

Debitur tidak Akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum berupa apapun terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan atau gugatan membayar ganti rugi kepada debitur atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita Debitur sebagai akibat dari Perjanjian Kredit;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit diatas PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT;

Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah tidak dipenuhinya kewajiban PENGGUGAT selaku debitur untuk membayar dan melunasi kreditnya kepada TERGUGAT selaku kreditur

Halaman 18 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



terlebih lagi berdasarkan Perjanjian Kredit adanya jaminan dari PENGGUGAT tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada TERGUGAT terkait Perjanjian Kredit, DENGAN DEMIKIAN maka PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan ini, untuk itu sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkalijke verklaard* /NO);

4. **Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DENGAN TIDAK DITARIKNYA PIHAK NOTARIS NINING PUSPITANINGTYAS**

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang dibuat oleh Notaris Nining Puspaningtyas Notaris Kota Bandung.

Bahwa PENGGUGAT mempermasalahkan terkait Akta Perjanjian Kredit, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga sudah sepatutnya Notaris Nining Puspaningtyas yang membuat Akta Perjanjian Kredit, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan seharusnya di Tarik sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yakni sebagai berikut :

- Keputusan MARI No. 201 K/Sip/1974 dan Keputusan MARI No. 371 K/Sip/1960 tanggal 8 November 1960 yang memberikan fatwa hukum : Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
- Keputusan MARI No. 4 PK/Pdt/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang memberikan fatwa hukum : Menolak permohonan kasasi PENGGUGAT/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali TAJUDDIN MADONG, mengenai ketidaksempurnaan surat Gugatan dikarenakan dahulu PENGGUGAT/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali TAJUDDIN MADONG tidak melibatkan/menarik pihak Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan suatu akta yang berakibat pada terbitnya sertifikat hak milik Kabupaten Maros, sehingga secara hukum demi tuntasnya perkara sengketa perdata tersebut, untuk itu Permohonan Peninjauan Kembali dari



PENGUGAT/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ditolak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PIHAK Notaris Nining Puspaningtyas yang membuat Akta Perjanjian Kredit, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menjadi dasar Sertifikat Hak Tanggungan dan menjadi dasar Eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dipermasalahkan PENGUGAT, **seharusnya DITARIK/DIJADIKAN SEBAGAI PIHAK dalam perkara ini, dengan demikian maka Jelas dan Nyata Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Gugatan yaitu Kurang Pihak Yang Ditarik/Dijadikan Sebagai TERGUGAT (Plurium Litis Consortium)**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang Eksepsi tersebut di atas, maka TELAH TERBUKTI **Gugatan PENGUGAT dalam perkara ini mengandung cacat formal dan/atau tidak memenuhi syarat formal**, sehingga cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan dan memutuskan **GUGATAN PENGUGAT A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVENKALIJKE VERKLAARD)**.

DALAM DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN :

1. Bahwa TERGUGAT **dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dasar hukum** diajukannya gugatan perkara aquo sebagaimana Posita Gugatan PENGUGAT bagian Dasar Hukum diajukannya gugatan poin 1 sampai poin 7 pada halaman 2 sampai halaman 4.

Alasan Hukumnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi TERGUGAT tersebut sebelumnya, **Gugatan perkara a quo diajukan karena keberatan atas pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan** sebagaimana posita gugatannya poin 10, sehingga apabila PENGUGAT keberatan atas eksekusi lelang hak tanggungan tersebut maka PENGUGAT seharusnya mengajukan Bantahan/Perlawanan atas pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tersebut BUKAN melalui GUGATAN;

Bahwa hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697K/SIP/1974 tanggal 31 Agustus 1997 yang menyatakan “bahwa keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan, **sebelum pelelangan dilaksanakan**”;

Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bahwa dengan demikian dasar hukum diajukannya gugatan perkara aquo adalah sangat TIDAK BERDASAR, karena seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah dengan Bantahan/Perlawanan BUKAN dengan mengajukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA:

2. Bahwa, TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT terkecuali dalil-dalil yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari DALAM POKOK PERKARA ini, guna menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu;
4. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil - dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT ;

TENTANG PROSES PEMBERIAN KREDIT TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SEBAGAIMANA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 Tahun 2023, APHT NO. 559 TAHUN 2023, SHT NO. 08676/2023 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM.

5. Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan tanggapan atas dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan TERGUGAT, terlebih dahulu akan memberikan fakta-fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri sebagaimana hal-hal berikut ini:
 - ❖ BAHWA PENGGUGAT, telah mengajukan fasilitas pinjaman kredit kepada TERGUGAT dan kemudian dilakukan pengikatan PERJANJIAN KREDIT dengan FASILITAS PINJAMAN REKENING KORAN DENGAN TERGUGAT sebagaimana AKTA Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September Tahun 2023 yang dibuat dihadapan notaris NINING PUSPITANINGTYAS, S.H., Sp1., M.H., Notaris di Kota Bandung (SELANJUTNYA DISEBUT “Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023”)
 - ❖ BAHWA, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023 PENGGUGAT TELAH MENDAPATKAN FASILITAS kredit yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jenis Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (Uncommitted)
(Revolving)

Jumlah Pokok Kredit : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Dana ditahan : Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)

Bunga : 22 % (Dua puluh dua persen) per annum
efektif pertahun (floating)

Jangka waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
13-09-2023 (Tiga belas september dua ribu
dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 13-09-
2024 (Tiga belas September dua ribu dua
puluh empat)

Tanggal Pembayaran

Bunga : 9 (Sembilan) atau tanggal lain yang
ditetapkan oleh Bank

Tujuan Penggunaan : Multiguna Konsumtif

Biaya Kredit/Provisi : 5 % (Lima persen) per annum

Biaya Administrasi : Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Denda keterlambatan pembayaran angsuran : 36 % (tigapuluh
enam persen) efektif pertahun

Sehingga jumlah fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT kepada
PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023
adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah diberikan
melalui rekening milik PENGGUGAT (ANE MARLIANA SUKMASARI
DEWI) dengan nomor rekening : 1022944777;

❖ BAHWA SEBAGAI JAMINAN, PENGGUGAT TELAH MENJAMINKAN
JAMINAN YAITU:

a. Sertifikat Hak Milik No. 1343 yang terletak di Jl. Komplek
Tanjungsari Asri Residence Blok Utama No.27 RT 003 RW 013
Kecamatan Antapani wetan, Kelurahan Antapani, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40291, seluas 266 M2 (Dua ratus
enam puluh enam meter persegi), surat ukur no. 00197/2011,
tanggal 20-05-2011 (Dua puluh Mei dua ribu sebelas), tanggal
penerbitan tanggal 06-06-2011 (Enam Juni dua ribu sebelas) atas
nama ANE MARLIANA SUKMASARI DEWI (SELANJUTNYA
DISEBUT “JAMINAN KREDIT”);

b. Bahwa JAMINAN KREDIT tersebut telah dibebankan Hak
Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.

Halaman 22 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



08676/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) NO. 559/2023 tertanggal 13 September 2023 (SELANJUTNYA DISEBUT “**APHT NO. 559 TAHUN 2023**”), yang kesemuanya dibuat dihadapan notaris NINING PUSPITANINGTYAS, S.H., Sp1., M.H., Notaris di Kota Bandung;

❖ BAHWA JAMINAN KREDIT YANG TELAH DIBEKANI HAK TANGGUNGAN NO. 08676/2023 DAN APHT NO. 559 TAHUN 2023 TELAH DIDAFKARTKAN DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 08676/2023 PERINGKAT PERTAMA DENGAN IRAH-IRAH (TITEL EKSEKUTORIAL) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (SELANJUTNYA DISEBUT “**SHT NO. 08676/2023**”).

6. Bahwa **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023**, tersebut TELAH DISEPAKATI serta DITANDATANGANI dengan SEMPURNA oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, dihadapan NOTARIS selaku Pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, maka **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023** tersebut adalah merupakan PERJANJIAN yang SAH dan MENGIKAT serta BERHARGA secara HUKUM, oleh karenanya secara hukum telah MENGIKAT bagi PENGUGAT dan TERGUGAT. sebagai pihak yang telah sepakat, membuat, mentanda-tangani Perjanjian a quo (vide Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata).
7. Bahwa **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023** tersebut memiliki KONSEKUENSI HUKUM sebagai **BUKTI yang SEMPURNA** dan **MENGIKAT** tentang segala sesuatu yang dimuat dan diterangkan di dalamnya, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 dan Pasal 1868 KUH Perdata;

TENTANG	PENGUGAT	TELAH	LALAI	DENGAN	TIDAK
MELAKSANAKAN	KEWAJIBANNYA	DALAM	MEMBAYAR		
ANGSURAN/CICILAN SESUAI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN					

8. Bahwa PENGUGAT TELAH LALAI DENGAN TIDAK melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, sesuai waktu yang telah ditentukan KARENA PENGUGAT TELAH MELAKUKAN KETERLAMBATAN Pembayaran atas PEMBAYARAN POKOK dan atau BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit



PENGUGAT berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023, tertanggal 13 September 2023**, sebagaimana dinyatakan dalam Surat TERGUGAT kepada PENGUGAT Nomor : SP1/1022944777/LENDINGCENTER14/BSS/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024 (untuk selanjutnya disebut "**Surat Peringatan I**");

9. Bahwa PENGUGAT kembali tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, sesuai waktu yang telah ditentukan KARENA PENGUGAT TELAH LALAI dalam MEMENUHI KEWAJIBANnya dan TELAH TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN dan PELUNASAN atas KETERLAMBATAN Pembayaran atas PEMBAYARAN POKOK dan atau BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit PENGUGAT berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023, tertanggal 13 September 2023**, tersebut meskipun telah diINGATkan oleh TERGUGAT dengan Surat Peringatan I tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat TERGUGAT kepada PENGUGAT Nomor SPII/1022944777/LENDINGCENTER14/BSS/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 (untuk selanjutnya disebut "**Surat Peringatan II**");
10. Bahwa PENGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya UNTUK MEMBAYAR SELURUH PINJAMAN DARI PENGUGAT KEPADA TERGUGAT, ATAS **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023, tertanggal 13 September 2023**, tersebut meskipun telah diINGATkan oleh TERGUGAT dengan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat TERGUGAT Kepada PENGUGAT Nomor SPIII/1022944777/LENDINGCENTER14/BSS/XII/2024 tertanggal 17 Desember 2024 (untuk selanjutnya disebut "**Surat Peringatan III**");
11. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN, PENGUGAT TELAH LALAI dalam MEMENUHI KEWAJIBANnya yaitu TELAH TIDAK MELAKUKAN ANGSURAN/PEMBAYARAN serta PELUNASAN atas KETERLAMBATAN PEMBAYARAN-PEMBAYARAN POKOK dan BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2022 tertanggal 13 September 2023** tersebut, meskipun telah diINGATkan oleh TERGUGAT dengan Surat Peringatan I tertanggal 2 Desember 2024, Surat Peringatan II tertanggal 10 Desember 2024 dan Surat Peringatan III tertanggal 17 Desember 2024;



12. Bahwa BERDASARKAN Pasal 13 angka 5 **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2022 tertanggal 13 September 2023** tersebut dinyatakan sebagai berikut :

PASAL 13

CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. Satu atau lebih kejadian di bawah ini merupakan peristiwa Cidera Janji:
 - b. **DEBITUR LALAI MEMBAYAR HUTANG PADA WAKTU DAN DENGAN CARA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT**, dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
5. "SELAIN Bank berhak untuk melaksanakan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas, **BANK JUGA BERHAK UNTUK MENJUAL BARANG JAMINAN, BAIK DI BAWAH TANGAN DENGAN HARGA YANG DISETUJUI DEBITUR MAUPUN SECARA LELANG DENGAN HARGA DAN SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH BANK**, untuk itu Debitur maupun penanggung (apabila ada) memberi kuasa kepada Bank untuk menjual barang jaminan tersebut dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh hutang debitur kepada Bank dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Debitur dan/atau Penanggung (apabila ada) sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada Bank, dan sebaliknya, **APABILA HASIL PENJUALAN TERSEBUT TIDAK CUKUP UNTUK MELUNASI SELURUH HUTANG DEBITUR KEPADA BANK MAKA KEKURANGAN TERSEBUT TETAP MENJADI HUTANG DEBITUR KEPADA BANK DAN WAJIB DIBAYAR DEBITUR DENGAN SEKETIKA KEPADA BANK DAN WAJIB DIBAYAR DEBITUR DENGAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS PADA SAAT DITAGIH OLEH BANK**".

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 5 **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2022 tertanggal 13 September 2023**, bilamana DEBITUR/PENGUGAT tidak membayar **ANGSURAN HUTANG POKOK DAN/ATAU BUNGA DAN/ATAU JUMLAH YANG TERHUTANG LAIN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN INI DAN/ATAU PERUBAHAN DAN/ATAU PERPANJANGANNYA** maka

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



DEBITUR TELAH MELALAIKAN KEWAJIBANNYA sehingga dengan demikian Bank/TERGGUGAT dapat langsung menjual harta benda yang dijamin oleh Debitur/PENGGUGAT kepada Bank/TERGGUGAT baik dibawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh Bank/TERGGUGAT;

TANGGAPAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGUGAT DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa TERGUGAT **Menolak dengan Tegas dan Keras** dalil PENGUGAT pada posita angka 1 dan 3 yang pada intinya “...*Tergugat menawarkan pinjaman kepada Penggugat dengan tidak dipersulit sehingga Penggugat tertarik melakukan pinjaman kepada Tergugat, dan pada saat penandatanganan kredit Tergugat kurang mendapatkan informasi dan penjelasan dari TERGUGAT...*”;

Alasan Hukumnya:

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena TERGUGAT dalam menawarkan setiap produk pinjaman pasti memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan dan seluruh persyaratan dari calon debitur WAJIB dilengkapi tanpa kecuali, dan sebagaimana persyaratan yang telah dilengkapi oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT memberikan fasilitas kredit tersebut yang dituangkan dalam perjanjian kredit, selain itu pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Turut Tergugat II membacakan isi perjanjian kredit di hadapan Para Pihak dan PENGUGAT diberikan kesempatan untuk membaca isi perjanjian kredit tersebut sebelum ditandatangani oleh Para Pihak;

15. Bahwa TERGUGAT tidak menanggapi dalil posita PENGUGAT angka 2 karena dalil tersebut adalah benar, sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT sebelumnya, sehingga pengakuan PENGUGAT tersebut merupakan bukti sempurna;

Bahwa Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti (*yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971*). Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah (*yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974*). Oleh karenanya perjanjian-perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang ditandatangani



oleh dan antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** telah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan karenanya sah dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga secara hukum **PENGUGAT** berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran pada **TERGUGAT** selaku kreditur sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatanganinya;

16. Bahwa **TERGUGAT** Menolak dengan Tegas dan Keras dalil **PENGUGAT** pada posita angka 4 yang pada intinya "...pada saat pencairan dana sekitar tanggal 14 September 2023, dari Tergugat hanya mendapatkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian kredit Nomor 56 tanggal 13 September 2023, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i "----kredit yang diterima Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dana ditahan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)" sehingga Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut...";

Alasan Hukumnya:

Bahwa dalil **PENGUGAT** tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena selain dana yang ditahan sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dalam perjanjian kredit nomor 56, terdapat beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh **PENGUGAT** dan dipotong langsung dari pencairan yaitu biaya provisi, biaya administrasi, biaya notaris, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran SEHINGGA sangat tidak benar **PENGUGAT** hanya mendapatkan pencairan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

17. Bahwa **TERGUGAT** Menolak dengan Tegas dan Keras dalil **PENGUGAT** pada posita angka 5 yang pada intinya "...Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dari Tergugat...";

Alasan Hukumnya:

Bahwa dalil **PENGUGAT** tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena pada faktanya **PENGUGAT** TELAH LALAI DENGAN TIDAK melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, sesuai waktu yang telah ditentukan KARENA **PENGUGAT** TELAH MELAKUKAN KETERLAMBATAN Pembayaran atas PEMBAYARAN POKOK dan atau BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit **PENGUGAT** berdasarkan

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023 dan TERGUGAT telah memberikan surat peringatan kepada PENGGUGAT sebagaimana Surat Peringatan I tertanggal 2 Desember 2024, Surat Peringatan II tertanggal 10 Desember 2024 dan Surat Peringatan III tertanggal 17 Desember 2024;

18. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas dan Keras dalil PENGGUGAT pada posita angka 6 yang pada intinya “...jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Penggugat, tidak pernah dilekatkan dengan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga Permohonan Pelelangan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I batal demi hukum...”;

Alasan Hukumnya:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan TERGUGAT sebelumnya JAMINAN KREDIT Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 08676/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) NO. 559/2023 tertanggal 13 September 2023 dan telah didaftarkan di kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional republik indonesia sebagaimana sertifikat hak tanggungan no. 08676/2023 peringkat pertama.

Dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut telah terbantahkan dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan No. 08676/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) NO. 559/2023 tertanggal 13 September 2023;

19. Bahwa TERGUGAT **Menolak dengan Tegas dan Keras** dalil PENGGUGAT pada posita angka 7 , 8, 9 dan 12 yang pada pokoknya “...perjanjian kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menguntungkan TERGUGAT karena menggunakan klausul baku dan merasa terpaksa dan tidak dapat informasi yang jelas...”

Alasan Hukumnya:

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kembali **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023**, tersebut TELAH DISEPAKATI serta DITANDATANGANI dengan SEMPURNA oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dihadapan NOTARIS selaku Pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, maka **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023** tersebut adalah merupakan PERJANJIAN yang SAH dan MENGIKAT serta BERHARGA secara HUKUM, oleh karenanya secara hukum telah

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



MENGIKAT bagi PENGUGAT dan TERGUGAT. sebagai pihak yang telah sepakat, membuat, mentanda-tangani Perjanjian a quo (vide Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata).

Bahwa **Perjanjian Kredit No. 56 Tahun 2023** tersebut memiliki KONSEKUENSI HUKUM sebagai **BUKTI yang SEMPURNA** dan **MENGIKAT** tentang segala sesuatu yang dimuat dan diterangkan di dalamnya, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Bahwa dalam proses kredit tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan sudah sangat jelas sekali dalam perjanjian kredit tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk di laksanakan

20. Bahwa TERGUGAT **Menolak dengan Tegas dan Keras** dalil PENGUGAT pada posita angka 11 yang pada intinya “...*Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan malahan dari Pihak Tergugat atas nama Gandi Sugandi meminta biaya administrasi untuk perpanjangan waktu pinjaman dari 1 (satu) tahun sekitar 5%...*”:

Alasan Hukumnya:

Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam perjanjian kredit terdapat biaya-biaya yang harus di bayar debitur dalam hal ini PENGUGAT dalam melakkan ikatan kredit salah satunya adalah provisi, dan dalam perjanjian kredit No. 56 Tahun 2023 disebutkan untuk biaya provisi adalah 5% sehingga apabila terdapat perpanjangan kredit akan dibebani biaya-biaya untuk proses perpanjangan kredit;

21. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil-dalil argumentasi **PENGUGAT** sebagaimana pada Point 12, 13, 14 dan Point 15 posita gugatan a quo, karena PENGUGAT telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana surat pernyataan PENGUGAT tanggal 14 Maret 2025 yang isinya akan melunasi hutangnya pada bulan Mei 2025 akan tetapi PENGUGAT tidak melaksanakan janji pembayarannya dan membuat surat pernyataan kembali untuk melusasi hutangnya sebagaimana surat pernyataan tanggal 18 Juli 2025 yang menyatakan akan melunasi seluruh kewajiban hutangnya paling lambat tanggal 25 Agustus 2025 AKAN TETAPI PENGUGAT kembali TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SAMPAI SAAT INI;

Bahwa sangat ironis, jika PENGUGAT memohon kepada Tergugat dan TERGUGAT agar Tergugat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan

Halaman 29 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



kredit kepada PENGUGAT, namun ketika TERGUGAT telah memberikan kesempatan waktu kepada PENGUGAT sebagai bentuk upaya penyelamatan kredit, PENGUGAT malah mengabaikan atau tidak mengindahkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, justru menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT, karena telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Perkara, padahal tindakan TERGUGAT tersebut ditujukan demi kebaikan PENGUGAT sendiri agar terhindar dari kewajiban hutang yang semakin besar atau membengkak karena adanya beban bunga dan atau denda/penalty yang akan semakin bertambah sehubungan dengan menunggaknya kredit PENGUGAT kepada TERGUGAT.

TENTANG TERGUGAT TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TINDAKAN TERGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI ATAS AGUNAN/ JAMINAN MILIK PENGUGAT MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG (TURUT TERGUGAT I) SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM

22. Bahwa TERGUGAT **Menolak dengan Tegas dan Keras** dalil PENGUGAT pada posita angka 15, 16 serta petitum angka 2 dan 3, yang pada intinya "...PENGUGAT mendalilkan permohonan lelang asset atas jaminan melalui KPKNL (Turut Tergugat I) melalui pelelangan hendaknya tidak menerima permohonan pengajuan lelang dari TERGUGAT dan menghentikan permohonan tersebut karena adanya unsur-unsur suatu lelang yang tidak professional atau cacat procedural serta patut diduga adanya niat tidak baik dari tergugat dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum...";

Bahwa permohonan lelang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YAITU BERDASARKAN permohonan LELANG EKSEKUSI Hak Tanggungan berdasarkan **SHT NO. 08676/2023**, dengan titel EKSEKUTORIAL / irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, maka PERBUATAN TERGUGAT merupakan suatu PERBUATAN SAH dan BERGHARGA serta MENGIKAT menurut HUKUM sebagai PERBUATAN

Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang SESUAI dan BERDASARKAN HUKUM yang sesuai DASAR HUKUM yang SAH yakni ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (**"UU Nomor 4 Tahun 1996" tentang Hak Tanggungan**).

22.1. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tersebut lazim dikenal dengan istilah Parate Executie atau PENJUALAN atas KEKUASAAN SENDIRI.

22.2. Dasar Pengaturan PENJUALAN atas KEKUASAAN Kreditor SENDIRI melalui PELELANGAN UMUM tersebut TELAH DIATUR dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 sebagai berikut:

a. Angka 4 dan 9 bagian PENJELASAN UMUM UU Nomor 4 Tahun 1996, pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

Angka 4 "Memperhatikan ciri-ciri di atas, maka dengan Undang-undang ini ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai lembaga hak jaminan yang oleh Undang-Undang Pokok Agraria diberi nama Hak Tanggungan. Dengan diundangkannya Undang-undang ini, dst".

HAK TANGGUNGAN adalah HAK JAMINAN atas TANAH untuk PELUNASAN UTANG TERTENTU, yang memberikan KEDUDUKAN DIUTAMAKAN kepada Kreditor Tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika DEBITOR CIDERA JANJI, KREDITOR pemegang Hak Tanggungan **BERHAK MENJUAL** melalui **PELELANGAN UMUM** tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku"

Angka 9 "Salah satu CIRI Hak Tanggungan yang KUAT adalah MUDAH dan PASTI dalam PELAKSANAAN EKSEKUSI-nya, jika DEBITOR CIDERA JANJI. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang

Halaman 31 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan **secara KHUSUS ketentuan tentang EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN dalam Undang-Undang ini**, yaitu yang mengatur LEMBAGA **Parate Executie** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).

Sehubungan dengan itu, SERTIPIKAT Hak Tanggungan, merupakan Surat dan akta otentik "Parate Executie" yang berfungsi sebagai SURAT-TANDA-BUKTI adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", untuk memberikan KEKUATAN EKSEKUTORIAL yang SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN yang sudah mempunyai KEKUATAN HUKUM TETAP.

Selain itu SERTIPIKAT Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acta Hypotheek, yang untuk eksekusi Hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan."

b. Bahwa berdasarkan Pasal 14 **UU HT**, sebagai berikut :

Pasal 14

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 - (3) **SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL YANG SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP** dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
- c. Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996, pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:
"Apabila Debitor CIDERA JANJI, PEMEGANG Hak Tanggungan pertama mempunyai **HAK** untuk **MENJUAL OBYEK Hak Tanggungan** atas **KEKUASAAN SENDIRI** melalui **PELELANGAN UMUM** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."
- d. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996, pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:
"HAK untuk MENJUAL OBYEK Hak Tanggungan atas KEKUASAAN SENDIRI merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. HAK tersebut didasarkan pada JANJI yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor CIDERA JANJI, pemegang Hak Tanggungan BERHAK untuk MENJUAL OBYEK Hak Tanggungan melalui **PELELANGAN UMUM TANPA MEMERLUKAN PERSETUJUAN lagi dari Pemberi Hak Tanggungan** dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan."
- e. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996, pada pokoknya

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



dinyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor CIDERA JANJII, maka berdasarkan:

- a. HAK Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBYEK Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. TITEL EKSEKUTORIAL yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

- f. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996, pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

“KETENTUAN ayat ini merupakan PERWUJUDAN dari KEMUDAHAN yang DISEDIAKAN oleh Undang-Undang ini bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan EKSEKUSI.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

- 22.3. Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tersebut TELAH DIATUR dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. SE-21/PN/1998 jo. SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.

- 22.4. Pendapat Para AHLI HUKUM terhadap ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut J. SATRIO,S.H., Pensiunan Notaris dan PPAT serta Pensiunan Dosen di FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Di dalam DOKTRIN, “KEWENANGAN MENJUAL atas KEKUASAAN SENDIRI” atau PARATE EKSEKUSI, diberikan ARTI bahwa –kalau Debitur WANPRESTASI – Kreditur bisa MELAKSANAKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN, TANPA HARUS MINTA FIAT dari Ketua Pengadilan, TANPA HARUS MENGIKUTI ATURAN MAIN dalam HUKUM ACARA – untuk itu ada aturan mainnya sendiri – TIDAK PERLU ADA SITA LEBIH DAHULU, TIDAK PERLU MELIBATKAN JURUSITA dan karenanya PRSOEDURNya LEBIH MUDAH dan BIAYAny LEBIH MURAH.

Adalah JANGGAL SEKALI, kalau ada yang MENGKAITKAN Parate Eksekusi dengan Pasal 224 HIR, sebab yang diatur dalam Pasal 224 HIR adalah EKSEKUSI berdasarkan GROSSE AKTE. Karena GROSSE AKTE yang disebutkan dalam pasal tersebut dinyatakan MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL atau mempunyai KEKUATAN sebagai suatu KEPUTUSAN yang telah MEMPUNYAI KEKUATAN yang TETAP, maka PELAKSANAANya, seperti juga PELAKSANAAN suatu KEPUTUSAN PENGADILAN, selalu HARUS dengan PERSETUJUAN Ketua Pengadilan.

Kalau melaksanakan PARATE EKSEKUSI DISAMAKAN dengan MELAKSANAKAN EKSEKUSI berdasarkan GROSSE, maka APA GUNAny orang MEMPERJANJIKAN PARATE EKSEKUSI, BUKANKAH ia sudah mempunyai GROSSE SERTIPIKAT Hak Tanggungan.”

{J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2, Cet.1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 51–52.}

- b. Menurut Dr HEROWATI POESOKO,S.H.,M.H. Staf Pengajar di FH Universitas Jember, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

“ Dengan demikian TUJUAN PEMBERIAN Parate Executie oleh Undang-Undang (ex lege), dengan maksud untuk MEMPERKUAT POSISI dari KREDITOR PEMEGANG Hak Tanggungan dan pihak-pihak yang mendapatkan Hak daripadanya.”

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



“HAK MENJUAL atas KEKUASAAN SENDIRI yang diberikan oleh Undang-Undang (secara ex lege) dimaksudkan untuk MENEROBOS FORMALITAS HUKUM ACARA. Hal tersebut dapat diketahui karena PELAKSANAAN parate executie itu DILAKSANAKAN oleh Kreditor Pertama PEMEGANG Hak Tanggungan MELALUI PELELANGAN UMUM, serta MENGAMBIL PELUNASAN PIUTANGnya dari HASIL PENJUALAN tersebut. KEBERADAAN PEMEGANG Hak Tanggungan pertama mempunyai HAK untuk MENJUAL OBYEK Hak Tanggungan atas KEKUASAAN SENDIRI (parate executie), ternyata TIDAK ADA SEORANG SARJANA Indonesia yang MENINGKARKannya,”

“PROSEDUR EKSEKUSI sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UU HT, KREDITOR Pertama PEMEGANG Hak Tanggungan CUKUP MENGAJUKAN PERMOHONAN untuk PELAKSANAAN PELELANGAN kepada Kantor Lelang Negara. HAK Kreditor untuk MENJUAL OBYEK Hak Tanggungan atas KEKUASAAN SENDIRI di DEPAN UMUM, sudah diberikan oleh Undang-Undang sendiri kepada Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama. KEWENANGAN itu TIDAK DIPEROLEH dari PEMBERI Hak Tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-undang SENDIRI MEMBERIKAN kepadanya. SETIAP PERMINTAAN PENJUALAN LELANG yang melalui PERANTARAAN Kantor Lelang Negara: TIDAK BOLEH DITOLAK Juru/Pejabat Lelang, sepanjang permintaan masih meliputi kawasan daerah hukum Kantor Lelang yang bersangkutan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 UU HT telah ada PERATURAN PELAKSANAAN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No, SE- 21/PN/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UU HT dan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No, SE- 23/PN/2000.”

{Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UU HT), Cet.1, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2007, hlm. 295, 297, 299.}

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



- c. Menurut Prof.Dr. ST REMY SJAHEINI,S.H., Guru Besar di FH Universitas Airlangga, Surabaya dan beberapa FH lainnya, Pensiunan Direktur Hukum PT Bank BNI (Perseroan),Tbk, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

“Pasal 6 UU HT itu memberikan HAK bagi PEMEGANG Hak Tanggungan untuk MELAKUKAN PARATE EKSEKUSI. Artinya PEMEGANG Hak Tanggungan TIDAK PERLU BUKAN SAJA MEMPEROLEH PERSETUJUAN dari PEMBERI Hak Tanggungan, tetapi juga **TIDAK PERLU MEMINTA PENETAPAN** dari **PENGADILAN SETEMPAT** apabila akan **MELAKUKAN EKSEKUSI** atas Hak Tanggungan yang menjadi JAMINAN UTANG Debitor dalam hal Debitor CIDERA JANJl. PEMEGANG Hak Tanggungan dapat LANGSUNG DATANG dan MEMINTA kepada Kepala Kantor Lelang untuk MELAKUKAN PELELANGAN atas OBJEK Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

{ST Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Edisi 2, Cet.1, Bandung, ALUMNI, 1999, hlm. 46.}

- 22.5. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 dihubungkan dengan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. SE-21/PN/1998 jo SE-23/PN/2000 serta dikaitkan pula dengan Pendapat Para AHLI HUKUM tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan yang bersifat hukum materiil yang didalamnya terkandung sifat hukum formil atau kalau istilah yang diberikan Sudikno Mertokusumo adalah hukum materiil yang didalamnya terkandung hukum formil. Berlakunya HAK kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBYEK Hak Tanggungan atas KEKUASAAN SENDIRI melalui PELELANGAN UMUM, TANPA HARUS MINTA FIAT dari / kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 224 H.I.R. pada eksekusi pada UMUMnya, syaratnya jika debitor CIDERA JANJl.
23. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996



juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmachtige verkoop) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 yang dirubah No. 93/PMK.06/2010, No. 106/PMK.06/2013, No. 27/PMK.06/2016, No. 213/PMK.06/2020, No. 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana ditentukan bahwa:

a. Pasal 1 ayat 6:

“Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

b. Pasal 3

Lelang eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: d. Lelang eksekusi objek hak tanggungan sesuai pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

24. Bahwa dikarenakan **PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI YANG DIAJUKAN TERGUGAT ATAS AGUNAN JAMINAN MILIK PENGUGAT MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM MAKA** dengan demikian patut dan adil, apabila dalil-dalil PENGUGAT tersebut **DITOLAK** atau setidaknya dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Karena senyatanya proses lelang hak tanggungan Obyek Perkara dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I karena PENGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 13 tentang Cidera Janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit terkait pemberian fasilitas kredit yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani PENGUGAT dengan TERGUGAT jo Pasal 1243 dan Pasal 1763 KUH Perdata Jo Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 11/2/PBI/2009, sehingga PENGUGAT secara hukum dan dengan sendirinya "recht van wege" telah berada keadaan lalai "in mora atau verzuim" atau dinyatakan telah lalai "ingebreкке stelling" dengan tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada TERGUGAT. Bahwa dengan lalainya "wanprestasinya" PENGUGAT dalam memenuhi prestasinya kepada TERGUGAT, maka

Halaman 38 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan dengan saluran hukum yang berlaku mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Obyek Perkara** melalui pelelangan umum untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT angka 10 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan itikad buruk mengajukan permohonan lelang adalah telah terbantahkan karena permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa dalam proses permohonan lelang kepada TURUT TERGUGAT I, tentunya TERGUGAT melakukan penilaian/appraisal jaminan terlebih dahulu;

25. Bahwa TERGUGAT **Menolak dengan Tegas dan Keras** dalil PENGUGAT pada posita dan petitumnya mengenai ganti rugi, yang pada intinya “...meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT materiil sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 5.100.000.000 (Lima Milyar Seratus Juta rupiah)...”;

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena seluruh tindakan TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sebagaimana telah dijelaskan diatas **Lelang eksekusi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas yaitu berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 31 Ayat (2);**

Bahwa selain itu, menurut sistem hukum yang berlaku, kerugian yang dapat dituntut pembayarannya hanyalah biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda (*schaden*) atau hilangnya keuntungan (*interessen*) yang kesemuanya merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena itu pula tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, sehingga petitum PENGUGAT tentang

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



tuntutan ganti kerugian tersebut harus ditolak.

26. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan keras tuntutan sita jaminan yang didalilkan PENGGUGAT, karena berdasarkan penjelasan diatas tidak terbukti perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT? Sehingga sangat wajar dan patut apabila tuntutan sita jaminan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
27. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan keras dalil posita dan petitum PENGGUGAT yang pada pokoknya "...Penggugat bersedia dengan sukarela untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat uang pembayaran pokok dan bunga berdasarkan perhitungan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).." karena perhitungan PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan apabila mengacu kepada system yang ada pada TERGUGAT, kewajiban pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT pertanggal 10 Agustus 2025 ADALAH SEBESAR Rp. 1.209.358.544,-;

Bahwa apabila memang benar ada itikad baik dari PENGGUGAT untuk membayar kewajiban hutangnya, pada saat mediasi tidak bisa memberikan kepastian pembayarannya, dan dalam posita dan petitum terkait kesediaan pembayaran nominal tersebut diatas tidak disebutkan kepastian tanggalnya SEHINGGA dalil PENGGUGAT tersebut patut diduga hanya siasat itikad buruk dari PENGGUGAT agar terhindar dari eksekusi lelang hak tanggungan yang sedang diajukan oleh TERGUGAT;

28. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan keras tuntutan PROVISI PENGGUGAT karena apabila diperhatikan dengan seksama maksud **tuntutan provisi PENGGUGAT ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara** artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dan untuk melaksanakannya terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan melanggar hukum, cacat hukum dan keabsahan dari perbuatan hukum PENJANJIAN KREDIT maupun proses lelangnya.
29. Bahwa didalam praktik hukum acara perdata apabila majelis hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka hakim sebelum memeriksa dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir.
30. Bahwa berdasarkan doktrin yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya



mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.

31. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) menyangkut dengan putusan provisionil sebagai berikut :

31.1. **Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973** yang menyebutkan bahwa **"tuntutan provisi yang tercantum pada Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"**.

31.2 Putusan MARI Nomor : 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa **"permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak"**.

32. Bahwa sebagai referensi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No: 296/Pdt/2014/PT.BDG yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuningan No: 18/Pdt.G/2013/PN.Kng dengan pertimbangan dalam Provisi: ***"bahwa putusan provisi yang telah dikabulkan oleh Hakim Tingkat pertama, telah memasuki pokok perkara, hal mana telah keliru menerapkan hukum acara, dengan demikian putusan dalam provisi tersebut haruslah diperbaiki dengan menyatakan tuntutan dalam provisi tidak dapat diterima (vide putusan MA No. 1070K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973), yang menyebutkan tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"***.
33. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin, putusan MARI dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung diatas, maka putusan dalam bagian provisi PENGGUGAT harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
34. Bahwa dikarenakan seluruh dalikdalil PENGGUGAT telah terbantahkan dan TIDAK terbuktinya perbuatan melawan hukum dilakukan oleh TERGUGAT maka dalil PENGGUGAT angka 29 dan 30 mengenai dwangsom dan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorrad harus di tolak dan dikesampingkan;



35. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT dalam dalil-dalil perkara a quo **tidak** didasarkan kepada dalil-dalil serta tidak pula dilandasi dasar dan alasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum serta **tanpa** disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar dan patut serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan **MENOLAK** atau setidaknya **MENGESAMPINGKAN** Gugatan PENGUGAT a quo untuk seluruhnya.
36. Bahwa oleh karena TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa TERGUGAT adalah KREDITUR yang BERITIKAD BAIK, maka patut dan adil menurut HUKUM, TERGUGAT MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, dengan segala AKIBAT HUKUM-nya.
37. BAHWA PATUT DIDUGA TIMBULNYA GUGATAN INI DIKARENAKAN **ADANYA ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENGUGAT UNTUK TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT DAN UNTUK MENEMPATI OBYEK AQUO LEBIH LAMA;**
38. Bahwa dikarenakan, timbulnya perkara ini adalah akibat dari ulah dan tindakan PENGUGAT sebagai Debitur serta seluruh dalil PENGUGAT TELAH DAPAT DIBANTAH dan DISANGKAL oleh TERGUGAT, maka sudah sewajarnya apabila PENGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard)
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau : apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

- a. Bahwa dalam keseluruhan gugatannya, Penggugat tidak satupun menyatakan keterlibatan Turut Tergugat I dalam gugatan wanprestasi yang diajukan, melainkan diantara dengan Tergugat.
- b. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa sampai saat ini terhadap objek perkara *a quo* belum diajukan permohonan lelang dari Tergugat, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan sebagai gugatan prematur dan untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada dalil satupun yang menyatakan perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, maka jelas sekali gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu Turut Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menolak gugatan penggugat karena tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

- a. Bahwa dasar hukum Turut Tergugat I dalam melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**.
- b. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama Ane Marliana Sukmasari Dewi *in casu* Penggugat, yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utama Nomor 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi), belum dilaksanakan/dilakukan dikarenakan belum adanya permohonan lelang yang diajukan PT. Bank Sahabat Sampoerna *in casu* Tergugat.
- c. Bahwa berkaitan dengan tidak adanya permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan Tergugat, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tidak ada.

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi *error in persona* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I **menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat I **tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I;**
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah terkait kesepakatan Perjanjian Kredit dan Restrukturisasi Kredit dari bank (PT. Bank Sahabat Sampoerna *in casu* Tergugat) sehingga inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saja.
4. Bahwa terkait permasalahan hukum yang dijadikan gugatan hukum tidak ada kaitannya dengan KPKNL Bandung/Turut Tergugat I, maka sudah sepantasnya gugatan *a quo* yang melibatkan Turut Tergugat I untuk tidak diterima/ditolak.
5. Bahwa pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan atas objek *a quo* dapat dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cedera janji yang telah dilakukan debitor dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban kredit kepada Tergugat. Namun, hingga saat ini belum ada permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM PROVISI



1. Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya, inti permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai Penggugat yang keberatan atas bidang tanahnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan telah di lelang oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I. Adapun dalam perjanjian utang piutang ini, Penggugat merasa dirugikan karena informasi kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sangat sedikit sehingga Penggugat kebingungan atas ketentuan yang seharusnya menjadi acuan dalam pembayaran kredit.

Bahwa berdasarkan inti permasalahan tersebut yang dijelaskan Penggugat dalam posita gugatannya, dapat dilihat permasalahan ini hanya mengenai Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, **tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dari Turut Tergugat III** sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan.

Bahwa gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak serta untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*



terutama mengenai kewenangan yang ada pada Turut Tergugat III untuk tidak membantu proses peralihan hak objek perkara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian seharusnya tidak perlu Penggugat menarik Turut Tergugat III sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga adanya Turut Tergugat III menjadi para pihak merupakan kekeliruan dan dapat dikatakan **Gugatan Error In Persona**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat III dengan tegas dan bulat.
3. Bahwa untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat III dan memperjelas pokok permasalahan *a quo* sesuai data yang ada berikut kronologis Buku Tanah Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan:
 - Bahwa semula status tanah berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1035/Kelurahan Antapani Wetan yang pada tanggal 06-06-2011 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan, Surat Ukur tanggal 20-05-2011 No. 00197/2011 Luas 266 M2 tercatat atas nama R Hajah Kertaningsih
 - Bahwa tercatat tanggal 24-01-2012 berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/2011 tanggal 23-12-2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dra Siti Mariam Danoerahardja, S.H. selaku PPAT selanjutnya terhadap sertipikat beralih hak dan dibalik nama kepada Nona Annisa Hudaya
 - Bahwa tercatat tanggal 12-04-2021 berdasarkan Akta Jual Beli No. 76/2020 tanggal 30-12-2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H. selaku PPAT selanjutnya terhadap sertipikat beralih hak dan dibalik nama kepada Nyonya Ane Marliana Sukmasari Dewi
 - Bahwa tercatat tanggal 30-11-2023 terhadap sertipikat dibebani hak tanggungan peringkat 1 (satu) nomor 08676/2023 kepada PT Bank Sahabat Sampoerna di Jakarta Selatan oleh dan dihadapan APHT PPAT Nining Puspitaning nomor 559/2023 tanggal 13-09-2023



6. Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan Turut Tergugat III di atas, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan tercatat dan terdaftar di Kantor Turut Tergugat III serta kegiatan didalamnya telah sesuai sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai dengan AAUPB "Asas-Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara E-court tertanggal 27 November 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara E-court tertanggal 4 Desember 2025, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273165303810003 an. Ane Marlina Sukmasari Dewi (Penggugat) diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan atas nama Nyonya Ane Marliana Sukmasari Dewi, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Surat Permohonan Pelunasan dan Release Jaminan atas nama Ane Marliana Sukmasari Dewi tertanggal 12 Agustus 2025, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Surat Memorandum Review Penyelesaian Kredit (MRPK) No. 026/COLL/CENTRAL/LC14/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy Surat Permohonan Lelang tanggal 2 Juli 2025, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotocopy Surat Undangan No. 09/214/BSS/SAM/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Mutasi Rekening Penggugat tanggal 9 September sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan pihak Tergugat, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti P-11a;
 13. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti P-11b;
 14. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 14 Januari 2024, diberi tanda bukti P-11c;
 15. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda bukti P-11d;
 16. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 13 Februari 2024, diberi tanda bukti P-11e;
 17. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ane Marliana Dewi No. Rekening 4491238849 (BCA) tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda bukti P-11f;
- Fotocopy bukti P-1 sampai dengan bukti P-11f tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 cocok dan sesuai dengan aslinya, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotocopy yang tidak

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya, sedangkan bukti P-4, P-5, P-9, P-10, P-11 dan P-11a sampai dengan P-11f berupa fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. . 1343/Kelurahan Antapani Wetan atas nama Nyonya Ane Marliana Sukmasari Dewi, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 559/2023 tanggal 13 September 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 08676/2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 086/SPPK/BSS-BDG/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Formulir Permohonan Asuransi Jiwa Kredit, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Print Out Rekening Koran atas nama Penggugat, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan I No. 09/004/BSS/SAM/SP/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, diberi tanda bukti T-8.A;
9. Fotocopy Surat Peringatan II No. 09/008/BSS/SAM/SP/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda bukti T-8.B;
10. Fotocopy Surat Peringatan III No. 09/012/BSS/SAM/SP/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda bukti T-8.C;
11. Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, diberi tanda bukti T-8.D;
12. Fotocopy Surat Permohonan Jadwal Lelang No. 420/IM/CC/BSS/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, diberi tanda bukti T-9;

Fotocopy bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-6 sampai dengan bukti T-9 berupa fotocopy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan, diberi tanda bukti TT.III;

Halaman 49 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti T.III 3 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti T.III tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FARIS SYAFARUDDIN:

- Bahwa saksi pada saat itu di hubungi oleh Penggugat untuk bertemu di Rumah Makan Alas Daun untuk mendengarkan keluh kesah ibu Anne yang sedang mempunyai hutang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut pada bulan Oktober 2025;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembayaran angsuran Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa menurut keterangannya, Penggugat meminjam sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), potonganya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), jadi penggugat hanya menerima Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat orang membawa spanduk kerumah ibu Ani;
- Bahwa ibu Ani mengatakan kepada saksi bahwa rumah ibu Ani sudah masuk kedalam daftar lelang;
- Bahwa untuk memastikan lelang tersebut, saksi datang ke Jalan Afrika ke kantor KPKNL, bahwa rumah tersebut tidak ada di daftar lelang dari tahun 2023 sampai 2025;
- Bahwa Saksi datang ke kantor KPKNL pada bulan November tetapi untuk tanggal saksi lupa;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu Ane (Penggugat);
- Bahwa yang saksi ketahui, hutang penggugat dari tahun 2023,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hutang tersebut sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), tidak tau mengenai kredit, potongan notaris, provisi, atau lainnya lainnya;

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dilelang dari pihak bank yang datang kerumah membawa spanduk;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tanda bukti cicilan dari Penggugat;
- Bahwa saksi masih menempati rumah tersebut;

2. Saksi ESTI SEPTIANA :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa saksi beralamat Pameungpeuk, saat ini tinggal di Antapani dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari JNE atau Pos;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Penggugat mempunyai usaha di bidang konveksi, sejenis baju dan mukena;
- Bahwa usaha konveksi milik Penggugat sudah ada sebelum saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan usaha konveksi tersebut di dirikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peminjaman Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengambil uang ke Bank Sempurna, sebanyak 2 kali secara Tunai menggunakan surat kuasa dari Penggugat, yang pertama Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan yang kedua Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ART dirumah Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dirumah Penggugat dengan saudara Rahma .
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan anaknya Bersama saksi dan saudri Rahma;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat apapun dari Kantor POS atau dari siapapun dikarenakan sering keluar kota;
- Bahwa saksi mengetahui peminjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2023 dibulan September.
- Bahwa saksi hingga saat ini tidak tahu mengenai pelunasan hutang tersebut.
- Bahwa saksi masih tinggal dengan Penggugat di rumah yang sama.

Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerima surat dari seseorang yang membawa sepanduk.
- Bahwa surat tersebut diperuntukan untuk Penggugat;
- Bahwa setelah saksi menerima surat, orang tersebut pergi dengan membawa sepanduk;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Februari 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dan merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan adalah :

- Bahwa Penggugat merupakan Debitur yang mengajukan fasilitas kredit kepada Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dengan alasan :
 - Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023, Penggugat kurang mendapat informasi dan tidak dijelaskan mengenai jenis pinjaman yang diterima Penggugat;
 - Bahwa pada saat pencairan dana tanggal 14 September 2023, Penggugat hanya menerima Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah),

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 pasal 2 ayat (1) huruf i, yang seharusnya Penggugat menerima Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan I sampai dengan III, tetapi Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat I;
 - Bahwa atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan tersebut tidak pernah dilekatkan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
 - Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat menggunakan klausula baku sehingga menguntungkan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sebelum dibuatnya perjanjian kredit tidak pernah memberikan informasi mengenai jenis pinjaman yang diterima;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dengan mengadakan Restrukturisasi kredit dengan Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning) dan Penetaan Kembali (Restrukturing);
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (onscuur libel).

Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum dilaksanakannya proses lelang sehingga seharusnya dalam perkara ini digunakan bantahan/perlawanan atas pelaksanaan lelang Hak Tanggungan dan bukan dengan gugatan sebagaimana Yurisprudensi No. 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1997;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (Exemptio Non Adimpleti Contractus).

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perjanjian kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 56 tahun 2023 dan Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) serta telah diberikan peringatan maka oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat dalam



perjanjian timbal balik dan Penggugat telah wanprestasi sehingga tidak berhak mengajukan gugatan;

3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Nining Puspitaningtyas, sehingga seharusnya Notaris tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman kredit kepada Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, SH., Sp1., MH.;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 tersebut, Penggugat mendapat fasilitas kredit yaitu :

- Jenis fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (Uncommitted) (Revolving), jumlah pokok kredit : Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dana ditahan : Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Bunga : 22% per annum efektif pertahun (floating) dengan jangka waktu : 12 bulan, tanggal pembayaran 9, tujuan penggunaan multiguna komsumtif, biaya kredit/provisi : 5% per annum, biaya administrasi : Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan denda keterlambatan pembayaran angsuran : 36% efektif per tahun;

Bahwa fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) telah diberikan kepada Penggugat melalui Rekening milik Penggugat No. 1022944777;

- Bahwa sebagai jaminan adalah Sertifikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan atas nama Penggugat yang telah dibebani Hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08676/2023 tanggal 13 September 2023 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 559 tahun 2023 tanggal 13 September 2023;
- Bahwa Penggugat telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran (cicilan) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 dan telah diberikan Surat Peringatan I tanggal 2 Desember 2024 No. SP1/1022944777/LENDINGCENTER14/BSS/XII/2024, Surat Peringatan II tanggal 10 Desember 2024 No. SPII/1022944777/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENDINGCENTER14/BSS/XII/2024, Surat Peringatan III tanggal 17 Desember 2024 No. SPIII/1022944777/LENDINGCENTER14/BSS/XII/2024;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 maka perbuatan Penggugat telah termasuk dalam pengertian wanprestasi;
- Bahwa Tergugat dalam menawarkan setiap produk pinjaman telah memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan calon debitur telah dilengkapi dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, Turut Tergugat II juga telah membacakan isi Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat hanya mendapat pencairan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) karena dari dana Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) maka Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) merupakan dana yang ditahan, sedangkan yang dibayarkan adalah Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) setelah dipotong pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat, yaitu : biaya provisi, biaya administrasi, biaya Notaris, Asuransi Jiwa dan asuransi Kebakaran;
- Bahwa Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris sehingga Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat (vide pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPdata);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 tersebut apabila akan dilakukan perpanjangan kredit dikenakan biaya provisi sebesar 5% dan biaya lain untuk perpanjangan kredit tersebut;
- Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat tanggal 14 Mei 2025 yang akan melunasi hutangnya pada bulan Mei 2025 tetapi tidak dilaksanakan dan kemudian dengan Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2025 yang menyatakan akan melunasi paling lambat tanggal 25 Agustus 2025 tetapi juga tidak dilaksanakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa permohonan lelang kepada Turut Tergugat I sudah sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 08676/2023 karena dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut ada title eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 yang dirubah dengan No.

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/PMK.06/2010, No. 106/PMK.06/2013, No. 27/PMK.06/2016, No. 213/PMK.06/2020 dan No. 122/PMK.06/2023;

- Bahwa mengenai kesediaan Penggugat membayar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sudah tidak sesuai lagi karena per tanggal 10 Agustus 2025, kewajiban Penggugat adalah sebesar Rp. 1.209.358.544,- (Satu milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi gugatan Penggugat prematur.

Bahwa sampai dengan saat ini terhadap obyek perkara aquo belum diajukan permohonan lelang oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature;

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak ada dalil yang menyatakan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

3. Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (Error in Persona).

Bahwa oleh karena terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1343 atas nama Penggugat belum ada permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat, sehingga Turut Tergugat I belum melakukan perbuatan hukum apapun maka belum dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I karena hingga saat ini tidak ada permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I;

JAWABAN TURUT TERGUGAT III ;

Dalam Eksepsi.

- Eksepsi gugatan Penggugat error in Persona.

Bahwa inti dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian utang piutang dimana Penggugat merasa dirugikan dan tidak ada kaitannya dengan tugas pokok Turut Tergugat III, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat III adalah error in persona karena tidak perlu Penggugat menarik Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan atas nama Penggugat tercatat pada tanggal 30 November 2023 dibebani Hak tanggungan peringkat I No. 08676/2023 kepada PT. Bank Sahabat Sampurna (Tergugat) berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. 556/2023 tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu bukti P-1 s/d P-11f dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu bukti T-1 s/d T-9 tanpa mengajukan saksi, Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat (tertulis) dan tanpa mengajukan saksi, sedangkan Turut Tergugat III mengajukan alat bukti surat (tertulis) TT.III juga tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan maupun petitum Penggugat terdapat adanya tuntutan provisi yang pada pokoknya menyatakan **Melarang** Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa atas proses peralihan hak (jual beli, lelang, sewa, gadai) terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1343 atas nama Penggugat yang terletak di Komplek Tanjungsari Asri Residence Blok Utara no. 27, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengenai petitum Provisi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan perbuatan apa yang dilarang dilakukan oleh Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa atas proses peralihan hak (jual

Halaman 57 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, lelang, sewa, gadai) terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1343 atas nama Penggugat tersebut, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang bertujuan atau berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR maka eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak ditentukan eksepsi mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu selain eksepsi perihal kompetensi atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim bebas menentukan eksepsi mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan mengenai eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena seharusnya Penggugat mengajukan Bantahan atau Perlawanan dan bukan Gugatan, menurut pendapat Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena untuk mengetahui hal tersebut maka harus dilakukan pembuktian, dimana hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan bukan ranah eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat dan Tergugat terikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 yang merupakan perjanjian timbal balik dan Penggugat telah melakukan wanprestasi lebih dahulu, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi inipun juga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena untuk mengetahui apakah Penggugat telah wanprestasi atau tidak maka hal tersebut telah memasuki materi pembuktian dalam pokok perkara;

Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Notaris Nining Puspitaningtyas yang membuat Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena dalam perkara ini Notaris Nining Puspitaningtyas sudah ditarik menjadi pihak, yaitu sebagai Turut Tergugat II, meskipun yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Prematur karena sampai saat ini belum ada permohonan lelang, Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas dan gugatan Penggugat Error in Persona karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, harus dinyatakan tidak dapat diterima pula oleh karena untuk mengetahui hal-hal tersebut maka harus melalui pembuktian yang sudah masuk dalam ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian pula Eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona karena permasalahan adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat III, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena untuk mengetahui hal tersebut harus melalui pembuktian yang sudah memasuki pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III maka menurut pendapat Majelis Hakim permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebelum dan saat penandatanganan Akta perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 tidak memberikan penjelasan mengenai jenis pinjaman yang diterima oleh Penggugat, Tergugat saat pencairan pinjaman hanya memberikan Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) padahal seharusnya Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), Tergugat tidak memberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, Tergugat tidak mengikat obyek jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan dan Tergugat tidak membantu pada saat Penggugat kesulitan membayar pinjamannya dengan melakukan Restrukturisasi;

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan satu persatu alasan yang didalilkan Penggugat mengenai perbuatan Tergugat apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena sebelum dan saat penandatanganan Akta perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 Tergugat tidak memberikan penjelasan mengenai jenis pinjaman yang diterima oleh Penggugat, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada satupun alat bukti tersebut yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya apabila dicermati dari bukti T-5 dan T-6 maka sebelum dibuat Akta perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Termohon dan berdasarkan bukti P-3 = bukti T.1 berupa Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 maka terbukti bahwa sebelum ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Akta Perjanjian Kredit No. 56 tersebut telah dibacakan oleh Notaris Nining Puspitaningtyas, SH., Sp.1, MH., dan Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah mengerti, oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan sebelum dan saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 56 tidak mendapatkan penjelasan mengenai pinjamannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat saat pencairan pinjaman hanya memberikan Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) padahal seharusnya Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), maka mengenai dalil Penggugat yang hanya ditrasnfer Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), hal ini tidak dibantah oleh Tergugat tetapi dengan alasan karena sebelumnya harus dipotong/dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan dan syarat pemberian pinjaman sebagaimana dituangkan dalam Akta perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023 yaitu antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya Notaris, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan biaya transaksi (vide bukti T-7), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadikan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena memang menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar biaya-biaya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak memberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, sebelum mengajukan permohonan lelang terhadap jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1343/Kelurahan Antapani Wetan menurut pendapat majelis Hakim dalil ini tidak beralasan karena berdasarkan bukti Tergugat berupa T-8A sampai dengan bukti T-8D maka terbukti bahwa kepada Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan I sampai dengan III ke alamat Penggugat sesuai dengan alamat yang resmi sebagaimana disebut dalam Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 September 2023, sehingga dalil ini juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak mengikat obyek jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan, dalil ini juga terbantahkan oleh Tergugat dengan bukti T-3 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 559/2023 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nining Puspitaningtyas, SH., Sp.1, MH., dan bukti T-4 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 08676/2023, hal ini sesuai pula dengan bukti Turut Tergugat III yaitu bukti T.III, sehingga dalil Penggugat inipun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak membantu pada saat Penggugat kesulitan membayar pinjamannya dengan melakukan Restrukturisasi, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut adalah menjadi kewenangan Tergugat dengan melihat kondisi Penggugat apakah masih dapat diberikan restrukturisasi kredit dengan penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning) dan penataan kembali (Restrukturing), akan tetapi berdasarkan bukti P-4 dan P-5 maka Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2025 pernah mengajukan permohonan pelunasan keseluruhan kredit dengan nilai Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan telah disetujui oleh Tergugat, tetapi kemudian tidak dilaksanakan oleh Penggugat, bahkan berdasarkan bukti P-9 berupa screen shot percakapan melalui WhatsApp maka Tergugat selalu komunikatif kepada Penggugat untuk mencari upaya penyelesaian kredit Penggugat;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Tergugat yang tidak melakukan restrukturisasi kredit tersebut bulankah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat agar menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat ditolak, maka petitum-petitum lainnya juga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 oleh Kami Nuryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Haryati, S.H., M.H., dan H. Sucipto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung masing-masing Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg 28 Agustus 2025 dan tanggal 17 November 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Engkus Kusmana, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

H. Sucipto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmana, S.H. M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp380.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp630.000,00;</u>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)